

Handläggare

Heval Remazan

08-50828952

heval.remazan@stockholm.se

Erica Güler

ericaguler@hotmail.com

Beslut om att lämna klagomål på bristande ventilation, lukt och fukt och mikroorganismer utan ytterligare åtgärd

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar klagomålet utan ytterligare åtgärd.

Bakgrund

Den 30 november 2025 inkom en anmälan från Erica Güler (klaganden) avseende misstänkt bristande inomhusmiljö i en bostad på Kilsgatan 3 i Farsta. Anmälan avsåg bland annat stark lukt, misstänkt bristande ventilation samt misstanke om fukt, mögel och kvarvarande påverkan efter tidigare brand. Klaganden uppgav att vistelse i bostaden medförde besvär såsom huvudvärk och att liknande besvär hade upplevts av andra personer som besökt bostaden. Vidare uppgavs att ventilationen upplevdes som bristfällig och att det fanns uppgifter om tidigare brand i bostaden där det var oklart vilka saneringsåtgärder som utförts. Av anmälan framgick även att en fuktutredning hade påvisat förhöjda fuktindikationer och missfärgningar i bostaden. Mot denna bakgrund begärde klaganden att miljöförvaltningen skulle genomföra en inspektion.

Den 1 december 2025 kommunicerade miljöförvaltningen anmälan till (fastighetsägaren) AB Familjebostäder. I samband med detta begärde miljöförvaltningen att fastighetsägaren skulle inkomma med ett yttrande samt redovisa vilka utrednings- och åtgärdsåtgärder som hade vidtagits eller planerades.

Miljöförvaltningen begärde även kompletterande uppgifter om bostadens ventilation, bland annat avseende ventilationstyp, antal och placering av uteluftsventiler samt uppmätta frånluftsflöden. Syftet med uppgifterna var att kunna bedöma om ventilationen uppfyller riktvärden enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMF 2014:18).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tekniska nämndhuset
Fleminggatan 4
Box 8136, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 28 800
miljoforvaltningen@stockholm.se
start.stockholm/miljoforvaltningen

Information om behandling av personuppgifter

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga och utreda ärenden, fatta beslut och kommunicera handlingar med dig. Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på start.stockholm/dataskydd-miljoforvaltningen/. Där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Den 10 december 2025 inkom ett yttrande från fastighetsägaren Familjebostäder. Fastighetsägaren uppgav att bostaden har ett mekaniskt frånluftssystem och att uteluftsventiler finns installerade i sovrum och vardagsrum samt att dessa är av typen Casamja med frästa spalter. Fastighetsägaren redovisade även uppmätta frånluftsflöden i bostaden. Enligt uppgift uppmättes frånluftsflödet i kök till cirka 7,4–10,2 l/s i grundflöde och upp till cirka 35 l/s vid forcering. I badrummet uppmättes frånluftsflödet till cirka 15,4 l/s.

Den 11 december 2025 inkom klaganden med kompletterande uppgifter i ärendet. Klaganden uppgav att ytterligare omständigheter framkommit avseende bostadens ventilation och inomhusmiljö. Klaganden uppgav bland annat att ventilationsöppningar tidigare varit blockerade samt att det förekom misstänkt nedsmutsning i ventilationssystemet. Vidare uppgavs att det fanns motstridiga uppgifter om en tidigare brand i bostaden och att det saknades dokumentation om eventuella saneringsåtgärder. Klaganden uppgav även att besvär såsom huvudvärk och andningspåverkan uppstår vid vistelse i bostaden samt att liknande besvär kan kopplas till vissa delar av lägenheten.

Den 17 december 2025 inkom klaganden med ytterligare uppgifter i ärendet efter ett möte med fastighetsägaren i bostaden. Klaganden uppgav att olika åtgärder hade diskuterats, bland annat ventilationsåtgärder och målning, samtidigt som klaganden fortsatt upplevde lukt och besvär vid vistelse i bostaden. Klaganden uppgav vidare att det fanns oklarheter kring orsaken till problemen i bostaden samt att ytterligare åtgärder inte borde vidtas innan orsaken till lukt och upplevda besvär hade utretts närmare.

Den 17 december 2025 inkom fastighetsägaren med ett yttrande att bostaden har besökts vid flera tillfällen samt att undersökningar genomförts, bland annat fuktutredning i kök samt mätning och justering av luftflöden. Åtgärder har vidtagits, däribland byte av underliggande skiva vid kyl och frys. Vidare uppgavs att bostaden har mekanisk frånluftsventilation med uteluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Luftflöden har justerats till cirka 10 l/s i grundflöde och cirka 35 l/s vid forcering. Av en fuktutredning utförd den 15 oktober 2025 av extern sakkunnig framgick att förhöjda fuktindikationer noterats lokalt under kyl och frys, medan övriga ytor uppvisade godkända värden. Missfärgningar noterades i kök och klädkammare utan förhöjda fuktvärden. Skadeorsaken bedömdes vara läckage från kyl/frys och åtgärd föreslogs i form av byte av skiva. Redovisningen kommunicerades till klagande.

Den 7 januari 2026 inkom klaganden med ett yttrande över fastighetsägarens kompletteringar. Klaganden gav in ett omfattande

underlag bestående av skriftlig dokumentation, bilder samt ljudfiler. Av yttrandet framgick att klaganden fortsatt upplever lukt och hälsobesvär vid vistelse i bostaden samt ifrågasätter fastighetsägarens utredning och vidtagna åtgärder. Klaganden uppgav vidare att det finns misstanke om kvarstående påverkan i konstruktion och ventilation samt att dokumentation av tidigare åtgärder, såsom sanering, saknas. Klaganden framförde även önskemål om att ytterligare utredning, inklusive eventuell provtagning och platsbesök, bör genomföras innan ytterligare åtgärder vidtas.

Den 9 januari 2026 återkopplade miljöförvaltningen till fastighetsägaren och klaganden med anledning av klagandens inkomna yttrande. Miljöförvaltningen begärde fastighetsägaren att förtydliga avseende utförda ventilationsåtgärder, uppmätta luftflöden, eventuell kanalrensning samt orsaken till noterade rinnmärken i klädförrådet. Miljöförvaltningen uppgav även att det fortfarande var oklart vad som orsakade den upplevda lukten i hallen och att ett platsbesök i bostaden kunde komma att behövas för fortsatt bedömning.

Den 12 januari 2026 inkom klaganden med ett yttrande till fastighetsägaren, med kopia till miljöförvaltningen. Klaganden framhöll att fastighetsägarens bedömning av bostadens skick inte bemötte de frågeställningar som omfattas av miljöförvaltningens tillsyn enligt miljöbalken. Klaganden uppgav att det kvarstod oklarheter avseende lukt, hälsopåverkan, ventilationens funktion samt eventuella risker kopplade till material och konstruktion. Klaganden anförde vidare att någon fullständig utredning av inomhusmiljön inte hade genomförts. Klaganden begärde att fastighetsägaren skulle redogöra för planerade utredningsåtgärder och uppgav att bostaden inte bedömdes vara möjlig att använda utan risk för hälsa innan ärendet var färdigutrett.

Den 15 januari 2026 inkom fastighetsägaren med ett kompletterande yttrande. Av yttrandet framgick att fastigheten har mekanisk frånluftsventilation, att OVK hade utförts år 2022 samt att luftflöden hade mätts och justerats i bostaden. Fastighetsägaren uppgav vidare att kanalrensning hade utförts i köket och tidigare i fastigheten samt att orsaken till den upplevda lukten i hallen fortfarande var oklar. Vad gäller lukt i köksskåpen uppgav fastighetsägaren att detta kunde bero på ålder. Beträffande rinnmärken i klädförrådet uppgavs att dessa var gamla och saknade dokumentation i fastighetsägarens system. Av inkommet OVK-protokoll framgår att ventilationssystemet i fastigheten godkändes vid besiktning den 8 november 2022. Nästa ordinarie besiktning var planerad till år 2028.

Den 30 januari 2026 inkom klaganden med synpunkter på fastighetsägarens handlingar. Klaganden uppgav att luktproblematiken kvarstod och upplevdes i flera utrymmen i bostaden. Vidare uppgavs att luften upplevdes som tung och instängd samt att vädring krävdes för att kunna vistas i lägenheten. Klaganden uppgav även att upplevelsen varierade mellan olika rum samt att ytterligare iakttagelser hade gjorts avseende ventilationens funktion, inomhustemperatur och lukt i gemensamma utrymmen.

Den 30 januari 2026 informerades klaganden om att en inspektion behövde genomföras för att kunna bedöma störningen och den fortsatta tillsynen i ärendet.

Den 10 februari 2026 inkom klaganden med en begäran om att miljöförvaltningen skulle ställa ytterligare krav på fastighetsägaren avseende bland annat ventilation, kanalrensning och ansvarsfördelning. Klaganden uppgav att situationen var akut och att bostaden inte kunde nyttjas på grund av kvarstående luktproblematik och misstänkta ventilationsbrister. Klaganden begärde även att miljöförvaltningen skulle ta fram en skriftlig sammanfattning av ärendet.

Den 18 februari 2026 informerades klaganden om att ärendet hade överlämnats till ny handläggare och att miljöförvaltningen bedömde att ett tillsynsbesök i bostaden behövde genomföras. Ett tillsynsbesök bokades den 11 mars 2026 kl. 09.30.

Den 11 mars 2026 genomförde miljöförvaltningen en inspektion i bostaden i syfte att bedöma den inomhusmiljön. Vid inspektionen gjordes en genomgång av ventilationens funktion, luftflöden, temperatur samt en okulär bedömning av bostadens skick i relevanta utrymmen.

Vid tillsynstillfället noterades inga avvikande lukter eller odörer i bostaden. Ventilationens funktion kontrollerades genom visuell bedömning, kontroll av tilluftsdon samt mätning av frånluftsflöden. Resultatet av mätningarna visade ett totalt frånluftsflöde om cirka 43 l/s vid stängda fönster och dörrar, vilket överstiger riktvärdet om 0,35 l/s per m² golvarea enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:18). Vid mätning med öppet fönster uppmättes ventilationssystemets maximala kapacitet till cirka 73 l/s. Kontroll av frånluftsdon visade tydlig frånluft i samtliga kontrollerade utrymmen och korrekt dragriktning kunde verifieras. Utluftsdonens funktion bedömdes vara tillfredsställande med tillräcklig lufttillförsel. Det uppmätta undertrycket i bostaden uppgick till cirka 8 Pa, vilket indikerar fungerande ventilation. Sammantaget bedömdes ventilationen fungera tillfredsställande och

några brister i ventilationssystemet kunde inte konstateras vid inspektionstillfället. Bedömningen grundar sig på de förhållanden som rådde vid inspektionen.

Den 12 mars 2026 inkom klaganden med synpunkter efter genomfört tillsynsbesök samt på handläggningen i ärendet. Av inkomna uppgifter framgick att klaganden efterfrågade underlag avseende bland annat sanering och kanalrensning samt ifrågasatte miljöförvaltningens bedömning av inomhusmiljön. Samma dag informerades klaganden om att kompletterande frågor hade ställts till fastighetsägaren avseende bland annat sanering efter brand och kanalrensning samt att svar kunde förväntas inom viss tid.

Den 18 mars 2026 översände miljöförvaltningen en inspektionsrapport till berörda parter avseende tillsynsbesöket som genomfördes den 11 mars 2026. Parterna bereddes i samband med detta möjlighet att yttra sig över rapportens innehåll i enlighet med förvaltningslagen (2017:900). Av utskicket framgick att eventuella synpunkter skulle inkomma till miljöförvaltningen senast den 1 april 2026.

Den 26 mars 2026 inkom klaganden med ett yttrande över inspektionsrapporten. Klaganden uppgav att den huvudsakliga frågeställningen i ärendet inte ansågs vara besvarad. Klaganden anförde att inspektionsrapporten bygger på okulär bedömning och kontroll av ventilationens funktion, men att någon utredning av eventuell kontaminering efter tidigare brand inte har genomförts. Enligt klaganden saknas analyser av luftens innehåll samt undersökningar av byggnadsmaterial och konstruktion. Vidare uppgav klaganden att förhållandena i bostaden förändrats inför tillsynsbesöket, bland annat genom nytt golv och ändrade ventilationsförutsättningar.

Klaganden framförde även att dokumentation avseende tidigare brand och eventuell sanering saknas samt att ventilationen kan ha varit bristfällig under en period.

Den 9 april 2026 återkopplade miljöförvaltningen till klaganden med anledning av inkommet yttrande. Miljöförvaltningen uppgav att tillsynen syftar till att bedöma om det föreligger en olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken, utifrån förhållandena vid inspektionstillfället och tillgängligt underlag. Bedömningen grundades på genomförd tillsyn, okulär besiktning samt kontroll av ventilationen, som bedömdes fungera tillfredsställande. Miljöförvaltningen uppgav vidare att fördjupade analyser av luft och material normalt inte ingår i tillsynen om det

saknas konkreta indikationer på olägenhet. Några sådana indikationer ansågs inte ha framkommit i det aktuella ärendet.

Den 9 april 2026 yttrade fastighetsägaren att de inte hade något ytterligare att tillägga samt efterfrågade ett förtydligande av miljöförvaltningens bedömning avseende om några brister i ventilationen eller bostaden konstaterats.

Den 9 april 2026 inkom klaganden med en komplettering i ärendet. Klaganden uppgav att besvär kvarstår vid vistelse i bostaden trots genomförd genomvädring under en längre period samt att liknande symtom upplevts av flera personer. Därefter inkom klaganden med ytterligare en komplettering i ärendet. Klaganden uppgav att nya omständigheter framkommit avseende luktproblematik i gemensamma utrymmen samt att fastighetsägaren påbörjat en kartläggning genom kontakter med närboende

Motivering

Nämndens bedömning

Begreppet olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap. 3 § miljöbalken. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Av förarbetena till bestämmelsen (prop. 1997/98:45) framgår att bedömningen av vad som kan anses vara en olägenhet ska utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart baseras på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Hänsyn ska dock tas till personer som är något mer känsliga än vad som kan anses normalt, exempelvis allergiker och astmatiker. Innebörden av detta är att klagandens hälsotillstånd inte alltid fullt ut kan beaktas vid bedömningen av om en olägenhet föreligger.

Vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger avseende fukt och mögel tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14).

Enligt råden bör tillsynsmyndigheten beakta bl.a. om

- det förekommer synlig mikrobiell växt och/eller mikrobiell lukt i bostadsrum eller lokaler för allmänna ändamål,
- mikroorganismer eller mikrobiell lukt befaras spridas från byggnadskonstruktionen eller från t.ex. källare, grund eller vind, till bostadsrum eller andra rum där människor vistas stadigvarande,

- fuktskador inte åtgärdas och detta innebär en risk för att mikroorganismer kan växa till, och
- fuktskador har åtgärdats bristfälligt, t.ex. vid uttorkning och utbyte av mikrobiellt angripet material.

Vid bedömning av om olägenhet för människors hälsa föreligger avseende bristande ventilation inomhus tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18). Enligt råden bör uteluftsflödet i en bostad inte understiga 0,35 liter luft per sekund och m² golvarea eller 4 l/s per person. I det fall fastigheten har självdrag eller fläktstyrd frånluftsventilation är det mycket svårt att mäta de faktiska uteluftsflödena. Dessa uppskattas därför utifrån uppmätta frånluftsflöden tillsammans med bedömningen av uteluftsdonens kapacitet.

Anmälan avser bristande ventilation och störande lukt.

Fastighetsägaren har redovisat visst underlag men förvaltningen bedömde att det var nödvändigt att utföra inspektion.

Vid förvaltningens inspektion i bostaden den 11 mars 2026 gjordes en okulär bedömning av inomhusmiljön samt kontroll av ventilationsförhållanden. Vid tillsynstillfället noterades inga avvikande lukter eller odörer i bostaden. Ventilationens funktion och uppmätta luftflöden bedömdes vara tillfredsställande och uppfyllde gällande riktvärden enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Några brister i ventilationssystemet kunde inte konstateras. Av det underlag som inkommit i ärendet, inklusive inkomna yttranden och kompletteringar från klaganden, har det inte framkommit sådana konkreta indikationer på fukt, mikrobiell tillväxt eller brister i ventilationen som kan bedömas utgöra en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Mot denna bakgrund bedömer Miljö- och hälsoskyddsnämnden att det saknas skäl att vidta ytterligare tillsynsåtgärder i ärendet och beslutar därför att lämna klagomålet utan ytterligare åtgärd.

Tillämpliga bestämmelser

Av 2 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) framgår att när frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk, är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan antas ha orsakat skada eller olägenhet för

miljön. I detta kapitel avses med åtgärd en sådan åtgärd som inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet.

Av 2 kap. 2 § miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Av 2 kap. 3 § miljöbalken framgår att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Av 2 kap. 7 § miljöbalken framgår att kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

Med olägenhet för människors hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken menas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Hur man överklagar

Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län, se bifogad information ”Hur man överklagar”.

Enligt delegation

Miriam Adolfsson
Enhetschef

*Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför
namnunderskrift*

Kopia

AB FAMILJEBOSTÄDER

Fastighetsägare

Bilagor

Hur man överklagar

Hur man överklagar

Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län men ska skickas till Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Din skrivelse måste ha kommit in till miljö- och hälsoskyddsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Tala om beslutsnummer på beslutet du överklagar och ärendenummer. Tala också om hur du vill att beslutet ska ändras och varför. Skicka även med sådana uppgifter som du tycker har betydelse för ärendet men som du inte tidigare skickat in till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om ditt överklagande kommit in i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till länsstyrelsen. Om ditt överklagande inte har kommit in i rätt tid, kommer nämnden att fatta ett avvisningsbeslut som du kan överklaga.

Du kan skicka in överklagandet per e-post eller i pappersform. I överklagandet ska du uppge namn, organisations- eller personnummer, postadress och telefonnummer samt e-postadress. Om du skickar in överklagandet i pappersform vill vi att du även undertecknar din överklagandeskrivelse. Om du anlitar ombud kan istället ombudet underteckna skrivelsen.

Adressen är

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd
Box 8136
104 20 Stockholm

E-post: miljoforvaltningen@stockholm.se

Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till miljöförvaltningen, telefon 08-508 28 800.